

1500520-54.2020.8.26.0366

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Bruno Nascimento Troccoli

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... a abordagem, em conhecido ponto de tráfico na cidade, encontrou na posse do réu duas porções de maconha.

As testemunhas de defesa afirmaram que o réu já prestou serviço com elas e para elas e que desconheciam sua condição de usuário de drogas.

Muito embora a quantidade da drogas tenha sido reduzida, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, com a devida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida São Paulo nº 300, Mongaguá - SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 18h00min

1500520-54.2020.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500520-54.2020.8.26.0366

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

WASHINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. Bruno Nascimento Troccoli

Vistos.

Relatório dispensado nos termos do artigo 38, da Lei n.º 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva do Estado é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/06, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 07/08 e pelo laudo de fls. 48/50.

A autoria também é inconteste consoante as provas produzidas nos autos.

Em juízo, o réu WASHINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA confessou. Disse que realmente foi abordada pelos policiais na posse de duas porção de maconha e que usa da referida droga.

A versão trazida se coaduna com a prova produzida nos autos.

O policial que testemunhou em audiência disse que quando a abordagem, em conhecido ponto de tráfico na cidade, encontrou na posse do réu duas porções de maconha.

As testemunhas de defesa afirmaram que o réu já prestou serviço com elas e para elas e que desconheciam sua condição de usuário de drogas.

Muito embora a quantidade da drogas tenha sido reduzida, não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância, com a devida vênica ao entendimento declinado pela defesa, na medida em que o montante de drogas é o requisito que se

utilizada para diferenciar a conduta do usuário da conduta do traficante.

Ademais, o intento do legislador foi criminalizar esta conduta, não competindo a este Juízo extrapolar seus poderes para criar nova regra a respeito.

Logo, de rigor a procedência da ação penal.

Diante da confissão, a ser compensada com a reincidência, entendo que a pena mais adequada ao réu seja a pena de advertência, posto que em tempo de pandemia as prestações de serviços à comunidade estão represadas e o aguardo de seu cumprimento pode levar à prescrição.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR a pessoa de WASHINGTON DOS SANTOS DE OLIVEIRA pela prática do crime do artigo 28, da Lei de Drogas à pena de advertência.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

I) em cumprimento ao art. 72, § 2º, do Código Eleitoral, oficie-se o Colendo Tribunal Regional Eleitoral da circunscrição de residência do(s) condenado(s), dando-lhe ciência da condenação, para cumprimento do inciso III do art. 15 da Constituição Federal;

II) oficie-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD) dando-lhe conhecimento ao resultado deste julgamento;

III) depreque-se para a advertência.

IV) arquivem-se os autos.

P. I. C.

Mongaguá, 08 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA